

1502214-96.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502214-96.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502214-96.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BORGES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GABRIEL BORGES DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de junho de 2021, por volta de 20h00min, na esquina da Rua Iolanda da Trentini Giuffrida, bairro Boqueirão, nesta Comarca, portava e trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 91/97), sendo recebida a denúncia (fls. 102).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 195).

Em alegações finais (fls. 196/198 e 202/207), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/89).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 195), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, traficava drogas no local. Disse que ficou desempregado por conta da pandemia e se tornou usuário de drogas. Alegou que devia dinheiro para traficantes, vendendo drogas para pagar sua dívida. Por derradeiro, mencionou que traficava drogas no local há cerca de dois dias.

Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 195), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais narraram pormenorizadamente a mecânica dos fatos e as circunstâncias da prisão do acusado.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante sua confissão, as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea; entretanto, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula 231 do C. STJ.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu GABRIEL BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA